我們請周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

來，第8條，有幾個點想跟經發局、法制處討論一下，就是第8條第1項，你們說他沒有登記而營業的話，是罰3萬到5萬，然後加停止營業，然後如果命他停止營業，再繼續營業，就是變成5萬到10萬，按次處罰，然後第2項，你們去處理的是他違反距離限制，你們第一關是只能命他停止營業，沒有罰鍰，是不是？

經濟發展局商業科洪科長麗華：

如果他是涉及到違反規定，我們會先命業者這邊停止營業，如果業者沒有停止營業，我們後續才會做裁處罰鍰的動作。

周議員嘉韋：

就是先搞清楚第8條第2項，你們的作法是先停止營業，若停止營業的話，假設業者繼續營業，那就是5萬到10萬並得按次處罰，這是第一個，我先確認一下。第2件事情問題就來了，就是第8條第2項第1款，它的狀況是違反距離的限制，第2款是涉及賭博行為，你把這兩款的強度，放在同一個規範裡面，我覺得可能要思考一下，就是一個違反所謂我們行政上距離的問題，一個可能涉及到的是形式上賭博問題，你把它放在同一款，而且你都只能先命他停業，因為就算他涉及賭博行為，你也是先命他停業，沒有罰款，如果他不願意停業，他繼續做，你們才會有罰鍰，所以我認為第1款及第2款熟輕、熟重？你把它放在同一款裡面去處理，可能會有強度上的問題。第2件事情就是第8條第2項第2款，你處理賭博行為，也就是你處理第7條第1項第2款的情形，另外後面有法條去處理到第7條第1項第1款的問題嗎？也就是禁止未滿18歲者進入營業場所，如果他沒有遵守的話，怎麼辦？

經濟發展局商業科洪科長麗華：

這個第7條，就是他如果違反了未滿18歲禁止進入這樣行為的時候，我們是參照兒少法第47條第1項的規定，兒少法第47條第1項規定兒童及少年不得出入酒家、特種咖啡茶室、成人用品零售店、限制級電子遊戲場及其他涉及賭博、色情、暴力等，經主管機關認定，足以危害其身心健康的場所。

周議員嘉韋：

這問題就來了，就是你這個規範，不就是在處理兒少法裡面更細緻的東西，你才把他拉出來做自治條例，如果他沒有賭博行為，他只是讓未滿18歲青少年進去，可以嗎？一樣不行啊！所以你應該是在這個自治條例裡面另外處理，就是你既然把第7條第1項第1款明確寫出來，就是休閒活動場館，我們先預設他都是合法的，我沒有預設他是賭博的，我預設他合法的，但是他可不可以讓未滿18歲青少年進來，不行啊！在這樣的情況下，他沒有符合兒少法裡面的規定，你不可以進入它條列的這些內容，你應該要在這裡另外處理，所以我認為違反第7條第1項第1款，你可能也要有罰則，不然你沒有罰則，又要回歸適用兒少法，所以你整個法條回歸適用兒少法就好了，你只要寫本法認為這些麻將、棋牌、德州撲克等娛樂性質活動，全部應該要適用兒少法，不就解決了，不行嘛！你一定是在這裡要處理更細緻的問題，所以第7條第1項第1款，我認為你是否應該在第8條另立1項條款，或者是放在哪1項裡面去一併處理，包括你第8條第2項1、2款，我覺得是輕重失衡的問題。

再來就是剛剛 Ingay Tali 穎艾達利議員所提到的賭博行為的判斷，到底是他要判斷到什麼程度？因為你們的第 7 條第 1 項第 2 款所提到的賭博之犯罪行為，你有把犯罪行為寫上去，所以這個犯罪行為「犯罪」這兩個字，就涉及到如何論處罪名的問題，你到第 8 條第 2 項第 2 款的時候，你又只提到涉及賭博行為，你把犯罪兩個字拿掉了，到底這個判斷是誰來判斷？第 3 項你又再提一次，涉及賭博行為於判決確定，你把判決確定在第 3 項加進來了，你把司法判斷又加在第 3 項裡面，所以在這裡會有一個很大的問題，就是賭博行為這件事情，是依照我們這個自治條例，行政罰由行政單位去認定來處罰，還是要回歸到司法確認之後，你才會處罰，這在實務操作上會差非常多，就如同剛剛局長所說的，警察局他會去判斷現場有沒有什麼樣的狀況，但本案所謂的你在自治條例操作上，所謂的賭博行為、賭博犯罪行為，或者是賭博行為判決確定前後，誰來做這個實質上的判斷，是你全部都要待司法確認之後，才要去做自治條例的裁處，還是你在什麼樣的情況之下，行政單位可以走在前面，這個我覺得要釐清清楚，不然在法律操作上，未來一定會有很多爭議，就變成警察局要開罰也不是，不開罰也不是，警察局就會落入兩難，到時候就會變成法律操作的漏洞，好不好？這個可能麻煩你們確認一下。

主席：（陳議員皇宇）

法制或者是經發局要不要回答一下？

經濟發展局商業科洪科長麗華：

關於周嘉韋議員的疑慮，確實我們在相關的公聽會上，也有業者有提出這樣的質疑，當然我們在訂這個自治條例的時候，因為我們也有辦理電子遊戲場業的業務，我們是引用電子遊戲場業管理條例，這樣的一個概念來訂定法條，當然剛剛我有補充說明，目前我們執行方式就是警察局移送到地檢署去偵辦，他把移送書相關的資料提供給我們來做判斷，就是他對於涉及賭博這樣的行為，基於我們的行政調查上，警察局提供的資料，認為有賭博行為可能的存在，我們就會來做命令停業，目前我們的做法上會是比較比照電子遊戲場。

主席：（陳議員皇宇）

好，請我們周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

好，我不是要幫業者說話，因為我認為賭博犯罪行為，本來就不應該出現在這些場域裡面，但是，就是賭博犯罪行為，如同剛剛 Ingay Tali 穎艾達利議員所說的，在司法實務上，你要認定賭博成罪，這個概念其實是不容易的，你要讓賭博成罪問題產生的話，就是你在法條裡面直接寫，第 7 條第 1 項第 2 款的時候，不得有涉及賭博之犯罪行為，如果他有一個涉及賭博但最後無罪的行為，怎麼辦？懂我意思嗎？就是司法實務，對於賭博這個概念，它有很多構成要件，這個構成要件成立之後，他才會是一個犯罪行為，你這裡寫得很清楚，不得有涉及賭博之犯罪行為，沒問題，你把他寫得最清楚的是你認為他有賭博，而且經過司法實務確認之後，他是一個犯罪行為，okay，在這裡抓到沒問題，他不能這樣做，可是在第 8 條第 2 項第 2 款寫到，違反第 7 條第 1 項第 2 款規定涉及賭博行為，這裡的賭博行為你把犯罪拿掉了，問題就會來了，就變成他只要涉及賭博行為，未來在司法是否成罪？變成不是你的要件了，那不是很奇怪嗎？就是第 7 條告訴你涉及賭博且成罪的事情，你不能做，可是我後面罰你，是你涉及賭博，有沒有成罪

不管，我就是要罰你，命令你停業，你就會有法條上適用輕重失衡的問題，包含你在第 8 條第 3 項在判決確定前適用涉及賭博行為，你乾脆就直接告訴我，涉及賭博且成罪，或是涉及賭博犯罪行為的判決前，「犯罪」這兩個字要不要名列進去？又是一個問題。

如果你把「犯罪」名列進去，所有的事情得等到司法確認是否成罪，你才有辦法處理，但是如果你把犯罪這兩個字拿掉，沒錯，行政權他可以去判斷是否為賭博行為，很多東西在行政權和司法的判斷不見得密度相同，但我這裡只是要你釐清，到底我們要把判斷權責放在誰身上，如果判斷權責你認為應該由警察局來做初步判斷，你們就可以處理了，那也 okay，我們就是後面要去討論如果最後他無罪，你們有沒有什麼其他機制要去解決你們前面這個判斷，但如果你們認為要很嚴密的最後到司法判斷才要去處理的話，也可以，到那個時候的判斷，中間這一段過程要怎麼去做行政處分，或者是中間這段過程，行政措施要怎麼管理，我覺得就是問題，因為從你去抓到他有賭博行為，最後他有沒有成罪，這個過程可能需要一點時間，可能半年，這個半年他要怎麼經營？能不能經營？經營的過程要受到什麼限制？我覺得這個就是我們行政權應該要去管控的，所以我覺得要先釐清清楚，你這個賭博行為誰來判斷的問題。

主席：（陳議員皇宇）

賭博之犯罪行為，犯罪兩個字，處長。

法制處楊處長璿圓：

請我們科長補充說明一下。

主席：（陳議員皇宇）

好。

法制處法規審議科謝科長秉奇：

向各位議員報告，法制處在這邊說明，第 7 條第 1 項第 2 款本文確實是寫到犯罪行為，也感謝議員幫我們提醒，確實我們在設第 8 條第 2 項罰則的時候，沒有特別把它完全的載入出來，確實是會有造成一些誤解，但我們就整個法規制定的歷程來討論，當初就是因為如同各位議座所言，這個犯罪行為賭博要件的認定，其實不是那麼容易。

實務上，警察局在過程中也給我們很多意見，他們在移送的案件數，確實看起來不是那麼容易成罪，但在公聽會也有蠻多民眾有反應，就像這種涉及賭博被移送，為什麼他還可以繼續營業，我們行政管制的作為在哪邊？當初我們是有一個折衷的作法，就是在行政的部分，我們透過行政管制，他只要涉及就被移送，我們就會去做命令停業的處理，當然剛才經發局也有補充到，其實我們在認定上也不會過於浮濫，會去參考警察局的移送書，其實警察局在移送的部分，他們那邊的作法，看起來也是相對完整的，當然我們也怕刑事要件認定比較嚴格，我們沒有辦法把這個漏洞給補起來，這個行政管制的部分，可能會有缺失，所以我們當初是這樣做設計，以上補充。

主席：（陳議員皇宇）

好，請 Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

很謝謝同仁這樣交換意見，還有包含剛剛嘉韋議員有提到，因為人家畢竟是律師，實務上就會很清楚，提供大家參考，可是我這邊說真的，局長和同仁聽到不要往心裡去，我是說實話，因為是不是犯罪這件事情，警察永遠都不是判斷機關，判斷機關是司法

單位，不是警察，我們不管你今天用三權分立或五權分立角色來看，為什麼賭博這個東西這麼不容易認定，我們也必須說一個實際的實務，警方在函送或移送的時候，有一點大概什麼狀況就送了，所以到法官那邊才會因為證據的問題，證據不足就駁掉，所以這就是他不容易認定的理由，因為這種東西本來就很難界定，其不容易認定的緣由是我送100件進去，可能只有3件合格，如此狀況下，這種事情絕對不是警察機關的權責，所以既然不是他的權責，今天再援引是按照警察機關的判斷，或是他做成的這個文本，來當成是行政機關做為判斷的準據，此種狀態本身就不合邏輯，這是第一個部分。

而第二個部分，剛剛嘉韋議員也非常細膩的去提到所謂賭博犯罪行為這件事情，但是如果我們反過來說，若他不是涉及賭博犯罪行為，不是單純的只有賭博罪，如果是涉及賭博詐欺行為，涉及賭博之傷害行為，我說的是犯罪行為在這種律定之下，並沒有限定是賭博罪的犯罪行為，涉及賭博的犯罪行為，但是犯什麼罪，他不見得是賭博罪，他可能是傷害，可能是詐欺罪，也可能是恐嚇取財什麼等等的，假使後來被判定犯行的部分，因為我們可能是他涉及賭博的詐欺行為，後來發現這個詐欺是不成立的，在這種狀況之下，又再去適用到第8條第2項第2款，然後回到第2項去停止他營業這件事情，我們回溯來看，就很有問題了，這樣到底算什麼，算國賠事件嗎？我跟你說真的，臺南市政府等著玩吧！你們國賠的預算就等著編吧！所以這部分你到底要怎樣？我相信嘉韋意思也不是像我故意刁鑽這些極端的例子，而是他要提醒的就跟我們說的一樣，就是第一個是否成立賭博罪這件事情，這真的不是警察機關的責任，你在沒有確認犯賭博罪之前，就勒令他停業這件事情，對一個商業經營來說，他的損害是很大的，我要說的就是這個東西，因為這件事情不是說我們要花很多時間來談論，因為下一案也會有這個事情，所以在這邊我一起解決了，等一下我們就不用處理這個事情，所以怎麼辦？要先休息一下討論嗎？還是怎麼處理？

主席：（陳議員皇宇）

好，最後問一下，法制，如果這個第7條第2個部分，不得有涉及賭博之行為，這樣可不可以？想請教法制處這個部分。

法制處楊處長璿圓：

先回覆剛才Ingay Tali 穎艾達利議座，還有周嘉韋議座的一些問題，第一個，在形式及行政上的認定，其實程度是有差別的，如果涉及賭博行為，要去做停業，最主要是因為他的宗旨是在保護兒少和其他一些公共利益，所以他會比較寬廣的去限制業者，如果他有涉及這些賭博或法規上面規定的……。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

你說這個是為了保障兒少的權益，可是你的法規就已經禁止兒少進去了，他賭博行為關兒少什麼權益、什麼關係！這邏輯不對。

法制處楊處長璿圓：

好，我修正，基於公共利益上的考量，剛才Ingay Tali 穎艾達利議員有提到，這個部分如果事後被判無罪會怎麼樣？其實在我們之前曾經有電子遊戲場業，他也是因為賭博被移送，可是最後判無罪，他是透過國家賠償來去填補，這個確實有相關的案例，而且是在本市發生的，所以原則上在這個部分，如果因賭博罪被移送後，法院判決是無罪，然後跟命令停業有相關因果關係，原則上，也曾經有國賠的案例發生，在還沒合併之

前，原臺南市曾經因為這樣賠過電子遊戲場業的賠償。其實就電子遊戲場業或者是待會的娃娃機，依照休閒娛樂及現在這個部分，大概都是做相同的處理，參酌其他各直轄市或各縣市，或者是中央，其實他們大概也都是朝這樣的一個立法方式去做處理，所以在這裡面，可能有一些立法上的考量，以上補充。

主席：（陳議員皇宇）

謝謝，周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

至於犯罪這兩個字要不要放進去，我是沒有意見，但我建議要一致，當然一致之後，如果你們把犯罪這兩個字放進去的話，後面還會有刑法和行政罰法競合的問題，也就是你們把行政罰法裡面自治條例的規定，納入由刑法來做另外一個層次的判斷，就會很明確，他跟行政罰法及刑法一定會有競合，如果你把它分開，可能還可以論證，到底你的行政罰法跟未來賭博罪是否成立，可能是分道揚鑣，他是兩件判斷，這可以討論，但如果你把犯罪這兩字放進去，那就沒什麼好討論，一定會有後面競合的問題，就是他刑法有沒有成罪，我們行政罰法能不能裁罰與如何裁罰的問題，我覺得是否要把它掛勾在一起，我沒有意見，但是掛勾在一起之後，要考慮的是這個問題。然後在第 8 條第 4 項有提到一個規避，剛剛沒有提到，我一併處理，第 8 條的第 4 項，你們處理就是第 7 條第 3 項規避的問題，這個規避你們罰鍰是 1 萬到 3 萬，也就是這個規避的罰鍰，如果商家違反規定又繼續營業的話，那個成本差距有點高，就是到底會不會落入大家以規避作為成本，如果讓你罰 1 萬，跟你令我停止營業，我繼續營業，最低罰 5 萬，我還可以規避 5 次，用規避 5 次讓你不要罰，我至少有 5 次的成本計算，我覺得這是很現實的計算問題，規避的罰款如果這麼低的話，面對狀況到底要怎麼樣處理？才不會落入這個規避變成一個成本而已，他就計算進去當成本，我的成本不符的時候，我再來停業，當成本符合，至少還可以跟你拼個幾次，我覺得這個問題要一併討論如何處理。

主席：（陳議員皇宇）

好，我想第 7 條嘉韋議員應該也說得很清楚，Ingay Tali 穎艾達利議員還有各位都說得很明白，坦白說，第 8 條的部分，你有沒有要改什麼？好，我們先休息 3 分鐘，做最後一次討論。

《休息 3 分鐘》

主席：（陳議員皇宇）

好，先回座。我們今天中午把這些案件繼續審完，Ingay Tali 穎艾達利議員沒有問題，在座的各位也都沒問題。好，我們現在繼續審查，這一案第 7 條及第 8 條的部分，剛剛跟幾位議員同仁一起討論過，我們就都不動，然後就這樣通過，okay，大家都沒有意見，我們繼續省。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 9 條（略）。

主席：（陳議員皇宇）

有沒有意見？沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 41 頁第 10 條第 1 項（略）。

主席：（陳議員皇宇）

好，有沒有意見？Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝，這 1 條又再次提出那個問題，就是你這個法規到底要保障什麼？如果真的要保障兒少權益來說的話，怎麼可能會因為時間點的不同，變成可以或不能放在這個距離範圍內，第 10 條第 1 項等於就是在法規公布施行前，你已經開始在經營這個事業，但是你還沒有去登記的，這是第 1 項的部分，第 2 項是在這個法規公布前，你已經開始營業，並且也已經取得主管機關登記，這是第 2 項規定的範圍。

第 1 項規定的範圍，像這種狀況，因為我們現在有距離的限制，所以要求你之前沒有做登記活動場館業者提出證明文件申請，所以在法規公布施行後，1 年內你要去做這個事情，否則就不對。

第 2 項的意思是在公布之前，你就已經登記經營，所以你就不受這個距離的限制，等於第 2 項就是一條終生的免死金牌，然後第 1 項就是以 1 年為期的免死金牌，在此種狀況下，這個法規的目的是在保障兒少，我實在看不出來，他們就在那裡營業，問題就是他早已在那個地方，然後你說保護兒少，不要讓他在 200 公尺之內營業，我們之前並未規定不能在 200 公尺之距離，現在告訴我，如果他本來就在那個地方，符合原先法規規定，這樣兒少就不用保護了嗎？所以第 10 條是讓大家的反思的難點，至於要不要去改，我一樣提出問題，我不解答，謝謝。

主席：（陳議員皇宇）

好，我們請周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

不好意思，第 10 條第 1 項，我沒有很理解為什麼會有這個項次，就是本自治條例公布施行前，已經營休閒活動場館事業，但沒有登記為休閒活動場館事業，他不是本來就應該要登記嗎？所以你不是本來就應該要罰他？為什麼他在這裡會多了 1 年的時間可以去檢附第 5 條第 1 項的距離限制？如果他在 1 年內提出第 5 條第 1 項的距離限制，他需不需要登記？還是他可以不用登記？你懂我的意思嗎？就是第 10 條第 1 項，我進入了邏輯的黑洞，因此我不是很理解，他已經在營業但是否可以不去做登記？如果可以，那才會有後面在 1 年內必須提出第 5 條第 1 項登記要件，如果他現況業已營業，但未辦理登記，這件事情都不行了，怎麼會有你發現之後，還要教他 1 年內要檢附資料來登記的問題，你發現他就不行了，他就應登記而未登記啊！就會回到第 8 條第 1 項，所謂的未登記休閒活動場館為營業而擅自營業這個問題不是嗎？

第 10 條第 1 項如果他是一個沒登記的休閒營業場館，他不是會回到第 8 條第 1 項處 3 萬元至 5 萬元，然後命其停業，然後如果不停業，還會繼續處分，就是我不是很理解這裡為什麼會多一個沒登記，但你可以讓他 1 年內提出，如果他提出了，他可以繼續經營嗎？他可以繼續不登記經營嗎？就是這個疑惑，麻煩可能要跟我說一下。然後另外一個就是剛剛 Ingay Tali 穎艾達利議員所提到的本法施行後，對於新增的學校與舊場館之間，我們要怎麼去判斷距離，也就是要溯及到甚麼程度？應該說，我認為這可能不是用

溯及這個概念，因為在本法施行後，休閒娛樂場所早已合法經營，但你變動的是法規的另外一個條件也就是新學校的設立，在這樣的狀況下，我要怎麼解決他現在距離變得很近，但業者營業在本法修正施行前就存在，他是修正施行後合法存在的場所，怎麼跟學校去做競合，我覺得可能要討論，可能要把他拉進來，不然可能後面也會有問題。

主席：（陳議員皇宇）

好，我們請局長或者是相關的同仁可以回答一下。

經濟發展局商業科洪科長麗華：

周嘉韋議員這邊提到的這個問題，確實有這樣的疑義，就是我要如何判斷業者在自治條例公布前已經營業，因為以目前第 8 條這樣的法規，業者尚未辦理登記，若有營業就應該要處罰鍰，確實有這樣的問題。

周議員嘉韋：

對啊！就是你如果施行前存在，1 年內我繳了一個符合距離但我沒有登記證明文件，這樣行不行？如果不行的話，你其實就是回到第 8 條，就不會用第 10 條第 1 項去處理，業者也沒有繳不繳的問題了。

主席：（陳議員皇宇）

好，局長有沒有要說的？好，請回答。

經濟發展局李專員敏翠：

不好意思，向各位議座報告一下，因為在自治條例還沒推行之前，經發局針對這個業別的部分，我們有做一個實質審查，因為現在目前是有蠻多業者想要登記這個項目，但我們在實質審查中發現，業者申請前若沒有核實過一些相關的其他目的事業主管法規，我們這邊是不讓他登記這個項目。所以變成我們已經知悉有部分的業者，他真的是在從事這個項目，但他卻沒有拿到休閒活動場館事業的營業項目，所以我們才會想在這個……。

周議員嘉韋：

好，抱歉，容我打斷，就是業者沒有符合其他目的事業主管機關的許可，故他拿不到相關證件。兩個問題，第一個是他如果真的拿不到，你們依照第 8 條是不是要處理？對嘛！如果他在申請的過程中，未來他有機會拿到，那應該這件事情是在目前過渡期間，我們應該是否在立法的時候，有一個過渡期間的方式，就把它立進去一個法條裡面，我們應該是在公告施行這件事情上面，去做時間的延後，然後讓你們現有申請中的案件解決之後，我們的法律就可以實行了，而我們不會在第 10 條第 1 項直接立一個法，告訴你如果是一個沒登記的，然後我讓你繳了什麼資料，1 年內可以繳交這些資料，就是我剛剛說的，如果他是一個沒登記的，他最後也沒辦法取得登記，這樣他在 1 年內繳了第 5 條第 1 項的距離限制，他到底能不能經營？如果一樣不行，2 年後、3 年後他這樣做行不行？不行的話，那就有問題。

業者在施行前沒有登記，可是他在你們施行後，1 年內他也繳了證件，確實符合距離，他附近都沒有學校，這樣的事業體半年後、1 年後、2 年後，他可不可以經營？應該是不行，因為他沒有登記，所以我認為你們遇到的實務狀況沒有錯，但你的邏輯也沒有錯，就是你們的狀況是遇到了正在申請中、正在補件中的情況，這個我可以理解，但應該是我們把公告施行的日期去做調整，讓你們在審理中的案件斷定之後，我們的實行才不

會出問題，而不是在第 10 條第 1 項立這個法，因為他可能會有跟第 8 條第 1 項衝突的問題，就是你第 8 條第 1 項就告訴我，你沒有登記要罰了，而後有人沒有登記但繳了相關資料，居然還可以營業，如果我不繳資料，應該怎麼罰？好，今天我沒有登記，然後我又繳不出資料，請問是第 8 條第 1 項的處罰加第 10 條第 4 項，2 條都罰嗎？你們說未依第 1 項規定提出申請，你們會罰，他如果沒登記，然後你們施行之後，1 年內又繳不出資料，你們是第 8 條第 1 項罰 1 次、第 10 條第 4 項再罰一次，不可能這樣做，因為他實際上就是那個狀態，所以我覺得這兩個法條，可能會有競合上很大的麻煩，我建議你們可能要調整一下。

主席：（陳議員皇宇）

好，這個感覺起來非常的爭議性很大，是不是我們休息 5 分鐘討論一下？這次久一點，5 分鐘。

《休息 5 分鐘》

主席：（陳議員皇宇）

請回座，感謝嘉韋、Ingay Tali 穎艾達利、還有冠維，我們第 10 條的部分，將第 1、第 4、第 5 這個部分就先砍掉，然後事後我們再來討論，1、4、5 砍掉，okay，好，下一題。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 11 條（略）。

主席：（陳議員皇宇）

有沒有意見？沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 12 條（略）。

主席：（陳議員皇宇）

來，我們請周嘉韋議員。

周議員嘉韋：

我建議是否在本自治條例自公布日施行，因為考量到行政機關在處理施行前後，他有一些正在申請和處理的案件，是不是我們公告施行的日期改成由主管機關另定之，然後請主管機關去評估，就是經發局你們去評估需要多少時間的情況下，你們可以處理完現今正在申請或補件資料的案件後，然後你們再公告週知，當然你們公告也要知會一下，讓議會知道你們什麼時候要開始施行，好不好？

主席：（陳議員皇宇）

嘉韋你再說一次。

周議員嘉韋：

改成由主管機關另定之。

主席：（陳議員皇宇）

好

法制處楊處長璿圓：

本自治條例施行日期，(逗號)由主管機關另定之。

主席：（陳議員皇宇）

好，okay，照這個格式來改。好，這一案通過。法規市提還有一案嗎？還有一案，是不是？還有兩案，我們就繼續下去。請看 46 頁。擬具「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，請宣讀。

議事人員宣讀：

各位議員，請看第 50 頁「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案第 1 條（略）。

主席：（陳議員皇宇）

有沒有意見，沒意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 2 條（略）。

主席：（陳議員皇宇）

沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 3 條（略）。

主席：（陳議員皇宇）

有沒有意見，沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 4 條第 1 項（略）。

主席：（陳議員皇宇）

有沒有意見，沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 51 頁第 5 條第 1 項（略）。

主席：（陳議員皇宇）

有沒有意見，沒有意見，通過。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 6 條第 1 項（略）。

主席：（陳議員皇宇）

有沒有意見？我們請 Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，這邊有一些實務上的問題，想要請教，第一個是第 1 項的第 2 款，它的最後一段有提到「內容不確定之物品」，這是什麼意思？因為現在有的，不是說全部，當然盒裝那些東西，就會包裝內容相符，有的是福袋，福袋形式上算不算是所謂的內容不確定之物品？因為你們這樣做規定，就是避免他有設事性的作法，就是避免那個賭博性，要夾什麼東西才叫選物販賣，對不對？你如果有本事、有技術的人，你可能在這個本來標定的定價之下，你就拿到了，然後這個定價是不能超過它實際上的價值，對不對？所以才會有保夾，對不對？

在這種狀況之下，第一、福袋怎麼辦？這是第一個問題。第二個問題是，第 4 款自

助選物販賣機不得改裝或加裝障礙物隔板、彈跳裝置或其他影響取物可能之設施，你剛剛說的障礙物隔板、彈跳裝置等等，都是在說夾娃娃機內檯子裡面的東西，可是沒有去規定夾娃娃機台操作的調整，就是所謂的爪力和防甩，而夾娃娃機操作的重點是機器的爪力，就是機台夾起來是鬆鬆的，把它拉高之後就掉下來了，這個就是所謂的爪力的問題；第二個是防甩，因為有時候一些技術型玩家在操弄機台手臂的時候，會利用搖桿上下、左右擺動，讓這個抓具去做一個橫向或不定向的一個甩動後，夾到的瞬間，再利用它的慣性，把它拉拖到距離洞口更近的位置，或直接甩到洞口，故以抓和甩才是夾娃娃機的主流，這個部分完全沒有放進去，換句話說，我們就是這部分要保留給各個機主，或者是台主去調整的空間嗎？是這個意思嗎？我就問這兩個東西，謝謝。

主席：（陳議員皇宇）

在法規上敘明自助選物販賣機不得改裝或其他影響取物可能之設備，是不是跟Ingay Tali 穎艾達利議員剛剛說的爪力及防甩？

Ingay Tali 穎艾達利議員：

是這樣嗎？不得改裝或加裝障礙物隔板，可是你剛說的全部都要調整。

經濟發展局商業科洪科長麗華：

因為最後有提到，或其他影響取物可能之設施，我們以一個概括性的定義，可能剛剛議座您提到的，可能它的爪力會有影響，所以這個部分，我們是定義成其他影響取物可能之設施，是不是應該可以包含這裡面。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

你確定喔？你如果確定的話，你要在法律公布施行的時候，這部分也要特別說清楚，否則這個真的會變成一個大漏洞，而且這個東西搞不好機主們就會很生氣了，因為這個是唯一他們能夠確保儘可能讓所有的產品是能夠在保夾上，就是降低那種厲害玩家一口氣直接把自助選物夾走，100 元的東西，他可能花個 10 元就可以把它夾走，你確定這個你這樣講，因為我怎麼看那個敘述，都是在說台子裡面的東西，你們有沒有夾過夾娃娃機啊？你訂法規的人有沒有自己去夾過啊？不要說自己實務都不知道，爪力啊！

主席：（陳議員皇宇）

我想 Ingay Tali 穎艾達利議員的意思，就是比如不得改裝，包含爪力和防甩等等，是不是也可以括弧在上面？

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，如果他的訂法是寫自助選物販賣機不得改裝或加裝，頓號，增設障礙物隔板、彈跳裝置或其他影響取物，這樣才有包含進去啊！你現在是說不得改裝或加裝障礙物這個東西，這句話是連貫的，所以它變成是外部的東西，而不是調整這個爪子本身。

主席：（陳議員皇宇）

我們是不是調整不得改裝或加裝，頓號，增設障礙物隔板、彈跳裝置或其他影響取物之設備？

Ingay Tali 穎艾達利議員：

這是你們的本來本意，不要到時候是我在教你們把這個東西說不能調整，因為這個就是真正選物販賣機娃娃機能不能夠賺錢，就在這個點上，能不能賺錢就在這個地方調